

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/5169

הצעת חוק לייעול הפיקוח של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, התשפ"ה-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"גוף ציבורי" – אחד מאלה :

(1) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם ;

(2) צבא הגנה לישראל ;

(3) תאגיד שהוקם בחוק ;

(4) חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975¹ ;

"הוועדה" – ועדת החוץ והביטחון של הכנסת והוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985² ;

"השר הממונה" – השר הממונה על הגוף הציבורי.

2. חובת מסירת מידע . (א) לשם מילוי תפקידה של הוועדה או ועדת משנה שלה רשאית היא לדרוש מכל גוף ציבורי מידע שבתחום סמכותו או פעילותו. לוועדה

(ב) גוף ציבורי הנתון לפיקוחה של הוועדה או של ועדת משנה שלה חייב בדיווחים לוועדה או לוועדת המשנה בנושאים ובהתאם לאמות מידה כפי שקבעה הוועדה או ועדת המשנה מעת לעת, וכן חייב הוא בדיווח עתי בנושאים כפי שקבע יושב ראש הוועדה או יושב ראש ועדת המשנה.

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ג) מידע כאמור יכול שיועבר בין בעל פה ובין בכתב, בהתאם לדרישת הוועדה או ועדת המשנה וימסר בלא דיחוי.

3. חובת התייצבות בפני הוועדה

(א) הוועדה או ועדת המשנה שלה רשאית לזמן לשיבותיה עובד, נושא משרה או כל ממלא תפקיד בגוף ציבורי וכן חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955³; מי שזומן כאמור יתייצב בפני הוועדה או ועדת המשנה וימסור לה את המידע שבידו הנוגע לתחום סמכותו או פעילותו של הגוף שבו הוא מכהן בקשר לנושא הדיון.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר הממונה או ראש הגוף הציבורי, לפי העניין, להופיע בפני הוועדה או ועדת המשנה במקום מי שזומן והוא יודיע על כך לוועדה או לוועדת המשנה זמן סביר לפני הדיון.

(ג) זומן השר הממונה או ראש גוף ציבורי לשיבת הוועדה או ועדת המשנה, או נדרש ממנו מידע, רשאי הוא להודיע כי נציגו יופיע במקומו, אלא אם כן החליטה הוועדה או ועדת המשנה כי השר הממונה או ראש הגוף הציבורי, לפי העניין, יתייצב בפניה בעצמו.

4. דין אי-התייצבות ודין אי-מסירת מידע

מי שנדרש למסור מידע כאמור בסעיף 2, או מי שהוזמן להתייצב בפני הוועדה או ועדת המשנה, כאמור בסעיף 3, ולא עשה כן, ללא הודעה הולמת מראש וללא טעם צודק, או סירב להתייצב, או הורה לאחר לעשות כן, תפנה הוועדה או ועדת המשנה לא יאוחר מיום שני שלאחר מכן לנציבות שירות המדינה, או לפרקליט הצבאי הראשי, או לגורם אחר המוסמך לדון בתלונות בענייני משמעת, לפי העניין, בבקשה להפעיל את סמכותם כלפי המוזמן או מי שנדרש למסור מידע, או כלפי מי שהורה לו שלא למסור מידע או להתייצב כאמור, ואלה יודיעו לוועדה או לוועדת המשנה על הפעולות שנקטו בעניין; העתק הפנייה יימסר גם לשר הממונה או לראש הגוף הציבורי, לפי העניין.

5. פנייה ליושב ראש הכנסת

לא מסר השר הממונה מידע כאמור בסעיף 2, או סירב השר הממונה להתייצב בפני הוועדה כאמור בסעיף 3, או הורה לאדם אחר שלא למסור מידע או להתייצב כאמור, רשאי יושב ראש הוועדה, לפנות ליושב ראש הכנסת בבקשה לזמן את השר הממונה ליתן טעם מדוע לא התייצב, לא מסר מידע או הורה לאחר לעשות כן, ורשאי יושב ראש ועדת משנה לעשות כן, לאחר שהודיע על כך ליושב ראש הוועדה; קיבל יושב ראש הכנסת בקשה כאמור, יזמן את השר הממונה ביום שני שלאחר מכן.

³ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

(א) הוזמן השר הממונה או ראש גוף ציבורי להתייצב בפני הוועדה או ועדת משנה שלה, כאמור בסעיף 3, ולא התייצב, רשאית הוועדה, ברוב חבריה, לדרוש ממנו להתייצב לפניו כאמור; הדרישה תהיה במכתב חתום בידי יושב ראש הוועדה; הדרישה תומצא לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע להתייצבות.

(ב) מי שקיבל דרישה להתייצב כאמור בסעיף קטן (א) ולא עשה כן, ולא הראה טעם צודק לכך, דינו – קנס.

(א) לשם מילוי תפקידה, רשאית הוועדה וועדת משנה שלה לערוך ביקורים, לרבות ביקורי פתע, בגוף הציבורי, כפי שיורה יושב ראש הוועדה או יושב ראש ועדת המשנה ולשוחח עם כל עובד, נושא משרה, ממלא תפקיד או חייל, ולדרוש מהם מידע הדרוש לשם מילוי תפקידה של הוועדה או ועדת המשנה.

(ב) ביקשה הוועדה או ועדת המשנה לקיים ביקור כאמור בסעיף קטן (א), חייב הגוף הציבורי לאפשר את הביקור ולסייע בידי הוועדה וחבריה בקיומו ובהשגת תכליתו של הביקור.

דברי הסבר

בשנים האחרונות נתקלה ועדת החוץ והביטחון (להלן – הוועדה), במקרים רבים שבהם גורמים במערכת הביטחון, על זרועותיה השונות, פועלים בניגוד להוראות התקנון, אינם מתייצבים לדיוני הוועדה או ועדות המשנה שלה ואינם מוסרים מידע כפי שהתבקשו על ידי הוועדה או ועדות המשנה.

הפיקוח על הרשות המבצעת הוא בין תפקידיה החשובים של הכנסת, הוא נדבך חשוב במנגנוני האיזונים והבלמים שעליהם מושתת עיקרון הפרדת הרשויות, המהווה אבן יסוד במשטר הדמוקרטי. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת היא זרוע הכנסת לפיקוח על מערכת הביטחון של הכנסת, באמצעות מליאתה, ועדות המשנה שלה והועדות המשותפות לה.

כדי לקיים פיקוח אפקטיבי, בסמכותה ומחובתה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לקבל כל מידע שנדרש לה מהגורמים עליהם היא מפקחת, בעל פה או בכתב. נוכח הסודיות והחשאיות המאפיינים את פעילות מערכת הביטחון נסמכת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יותר מוועדות פרלמנטריות אחרות, על דיווחי הגופים המפוקחים על ידה ועל המידע המתקבל מהם. לכן, על מערכת הביטחון מוטלת אחריות מוגברת לדווח לוועדה ולוועדות המשנה על פעילות הגופים בשקיפות מקסימאלית, בפתחות רבה ובאופן מלא ללא סייג. זאת, על מנת לאפשר לוועדה לקיים את חובתה בפיקוח אפקטיבי על הגופים. משכך, התנהלותה של מערכת הביטחון, כאשר נציגיה אינם מגיעים לדיונים או אינם מדווחים באופן מלא על פעילותם פוגעת פגיעה קשה בפיקוח הפרלמנטרי על מערכת הביטחון.

כדי להתמודד עם בעיה זו, מוצע לערוך שינויים בשני מישורים. במישור הראשון – לעגן את הוראות התקנון העוסקות בחובת התייצבות ומסירת מידע בחוק שייוחד לעבודתה של הוועדה; במישור השני להוסיף לוועדה סמכויות לפתוח בהליכים בשל אי-התייצבות ואי-מסירת מידע לוועדה, הן על ידי שרים

בממשלה והן על ידי עובדי ציבור. כמו כן, מוצע לעגן בחוק את סמכותה של הוועדה לערוך ביקורים תקופתיים וביקורי פתע.

הצעת החוק מבקשת להעניק לוועדה כלים אשר יאפשרו לה להתמודד עם מקרים שבהם זומן אדם ולא התייצב בפניה, לא מסר מידע, ללא טעם צודק, או הורה לאחר שלא למסור מידע או להתייצב, וזאת במדרג סנקציות עולה בהתאם לחומרה, ולמיהות האדם שסרב להתייצב.

במקרה שלא התייצב עובד ציבור לדיון שאליו הוזמן, או לא מסר מידע, או הורה לאחר לעשות כן, תפנה הוועדה לגורם המשמעת האחראי בעניינו. במקרה שלא התייצב שר או לא מסר מידע, או הורה לאחר לעשות כן, יפנה יושב הוועדה ליושב ראש הכנסת בבקשה לזמן את השר הממונה ליתן טעם מדוע לא התייצב או לא מסר מידע.

נוסף על כך, מוצע להסמיך את הוועדה להוציא צו הבאה אשר יחייב את התייצבותו של מוזמן שלא התייצב לישיבות הוועדה, בדומה לסמכות הוועדה לביקורת המדינה הקבועה בסעיף 18א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

עוד מוצע לעגן בחוק את סמכותה הטבועה של הוועדה לערוך ביקורים תקופתיים במתקני מערכת הביטחון, לרבות ביקורי פתע, לשוחח עם כל חייל ולדורש ממנו מידע.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1782/19).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2362/19 ; פ/1002/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1721/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)